

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2024-☎●●@☒-5

제 목 산업안전보건관리비 사용 부적정

관계부서 ☎●●@☒

조치부서 ☎●●@☒

내 용

1. 업무개요

☎●●@☒는 감사대상기간(2021. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 동안, 경상정비와 계획예방정비, 개보수 등 공사를 수행하며, 계약금액에 반영된 산업안전보건관리비(이하 '안전관리비'라 한다.)를 산업재해 예방을 위하여 집행한 후 발주처로부터 실적 정산받았다.

2. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 1)제7조 제1항에 따라 도급인과 자기공사자는 산업안전보건관리비를 산업재해예방 목적으로 사용하여야 하고, 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 제5항과 「안전보건관리규정」 제46조 제3항에 따라 산업안전보건관리비는 산업재해 예방 외의 목적으로 사용되지 않도록 하여야 한다. 또한, 안전관리비를 다른 목적으로 사용한 경우, 「산업안전보건법」 제175조(과태료) 제4항 제3호와 같은 법 시행령 제119조(과태료의 부과기준)에 따라 목적 외 사용금액²⁾만큼 과태료 부과 처분 대상이다.

1) 고용노동부 고시 제2022-43호('22.06.02.). 물품 구매 당시의 기준을 적용한다.

2) 사용한 금액이 1천만원 이상인 경우 1,000만원, 그 미만인 경우 목적 외 사용금액

판단기준에 대한 전문자료 참고

□ 유관기관 질의 회신(산업안전관리공단 사업총괄본부 회신, '21.08.)

○ 질 의

- 작업자의 작업 및 조도확보를 위해 조명시설(투광등 등)을 설치하는 경우, 이때 설치되는 조명시설을 공사수행을 위한 가설시설로 보아야 하는것인지, 안전관리를 위한 설비로 보아 건설업 산업안전보건관리비 사용 및 계상기준 (고용노동부 고시 제2020-63호)에 따라 안전관리비로 사용이 가능한지 여부

○ 답 변

- 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제7조(사용기준)에 규정된 바와 같이, 법·영·규칙 및 고시에서 규정된 안전시설로써, “건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 한다.”라고 규정하고 있으며, 또한, “작업방법 변경, 시설 설치 등이 근로자의 안전·보건을 일부 향상시킬 수 있는 경우라도 시공이나 작업을 용이하게 하기 위한 목적이 포함된 경우”는 안전관리비로 사용이 불가토록 규정하고 있습니다. 따라서, 질의하신 “작업 및 근로자 안전을 위한 조명시설”은 조명시설이 근로자의 안전·보건을 일부 향상시킬 수 있는 경우라도 시공이나 작업을 용이하게 하기 위한 목적이 포함되어 있는 것으로 판단되므로, 안전관리비로 사용이 불가할 것으로 판단됩니다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ㉡㉢㉣㉤㉥은 '22년 08월에 안전관리비 집행시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조 제2항 제3호에 따라 근로자 재해 예방 목적 외로 시설·장비나 물건 등을 구입하기 위해 소요되는 비용에 대해서는 안전보건관리비를 사용할 수 없음에도, 아래[표]와 같이 조명시설(작업조명)을 1개 구매하여 총 108,000원을 안전관리비로 사용한 사실이 확인되었다.

[표] 산업안전보건관리비 목적 외 사용내역

[단위:원]

품명	계정과목	구매일	수량	금액
작업조명(TB-L600)	소모품비/안전장구	'22.08.04	1	108,000

관계부서 의견 ㉡㉢㉣㉤㉥ 안전담당자는 「산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 맞게 안전관리비를 집행하지 못한 사실을 인정하면서, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ㉮㉯㉰㉱㉲㉳장은

향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하
시기 바랍니다. (시정)